DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CCIAA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALL'USO DEL GAS NATURALE (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

Il/La sottoscritto/a | telefono

nato/a a | provincia | il

residente a | cap | provincia

via | n°

codice fiscale

In qualità di: ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Amministratore ☐ Altro (specificare)

della Società

P.IVA | codice fiscale | pec

con sede legale nel comune di | cap | provincia

via | n°

Intestatario del contratto di fornitura gas naturale con il depositario autorizzato VIVIGAS S.p.A., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.10.2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazione sostitutiva di certificazioni

- che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ dal _____ (gg/mm/aa) con il numero di iscrizione _____ (indicare il numero di iscrizione, non il R.E.A.)

  ovvero di aver presentato domanda di iscrizione presso lo stesso ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che **il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile**) in qualità di:

  ☐ IMPRESA INDUSTRIALE ☐ IMPRESA AGRICOLA ☐ IMPRESA ARTIGIANA

- **che nel punto di fornitura per il quale è prodotta la presente documentazione viene svolta l'attività di:**

e lo stesso risulta iscritto, ovvero indicato nella domanda di iscrizione al predetto Ufficio.

- Avendo preso visione dell'art. 26 e dell'art. 40 del "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", approvato con Decreto Legislativo n° 504 del 26/10/1995
- Consapevole che il diritto all'applicazione dell'aliquota d'accisa, se concessa, decorre dalla data di inoltro della presente richiesta o dalla data riportata sul certificato CCIAA / Visura Camerale / dichiarazione sostitutiva allegato/a alla presente (qualora successiva)

CHIEDE

L'applicazione del regime fiscale agevolato per usi dichiarati per il consumo di gas naturale per <u>l'unità locale dove il gas viene erogato</u>

nel comune di | cap | provincia

via | n°

Al/i cantatore/i:

1 PDR | 2 PDR

3 PDR | 4 PDR

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CCIAA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALL'USO DEL GAS NATURALE (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che i consumi relativi all'utenza citata sono riconducibili a:

☐ **A. USI NON DOMESTICI*,** a norma dell'art. 26 comma 5 del TUA, in particolare vi rientrano (si prega di selezionare la casella corrispondente) gli:

- ☐ impieghi in **attività industriali produttive di beni e servizi**, in attività **artigianali** ed **agricole** nonché i consumi relativi alle **attività connesse** situate all'interno del perimetro produttivo della suddetta attività;
- ☐ impieghi nel **settore alberghiero**;
- ☐ impieghi nel settore della **distribuzione commerciale** (commercio all'ingrosso e al dettaglio, bar, birrerie, vendite per catalogo, vendite tramite televisione o altri sistemi di comunicazione ecc.);
- ☐ impieghi negli esercizi di **ristorazione**;
- ☐ impieghi da parte degli **enti fiera** e di **centri commerciali;**
- ☐ impieghi negli **impianti sportivi**;
- ☐ nei locali in cui sono svolte, da parte di istituzioni, **attività ricettive** svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti**;**
- ☐ impieghi negli **ospedali, poliambulatori, case di cura**;
- ☐ impieghi in **biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;**
- ☐ gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione in **impianti cogenerativi per teleriscaldamento** che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche (al ricorrere di tale ultima fattispecie, **il cliente si impegna a rilasciare copia della licenza e dell'ultimo verbale rilasciato dall'Agenzia delle dogane);**
- ☐ altro _____

**Non rientrano negli "usi non domestici" gli impieghi di gas naturale destinato alla combustione nei locali degli uffici pubblici; degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva; degli studi professionali; degli istituti di credito; degli istituti di istruzione sia pubblici che privati; al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili avente funzione abitativa o assimilati in base all'equiparazione che precede*

OPPURE

☐ **B.** che il gas è utilizzato per **USI ESENTI DALL'ACCISA ART. 17 TUA:**

- ☐ nel quadro di **relazioni diplomatiche o consolari (si allega la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US o modello *ex* art. 151 della Direttiva 2006/112/CE)**;
- ☐ alle **organizzazioni internazionali** riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi **(si allega la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US o modello *ex* art. 151 della Direttiva 2006/112/CE)**;
- ☐ alle **Forze armate di qualsiasi Stato** che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
- ☐ nel quadro di un **accordo stipulato con Paesi terzi** o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto **(si allega la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US)**;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CCIAA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALL'USO DEL GAS NATURALE (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

OPPURE

☐ **C.** che il gas è utilizzato da **FORZE ARMATE NAZIONALI** per i soli usi consentiti, cosiddetti "usi istituzionali", a Caserme e alloggi di servizio gratuiti, rientranti negli usi consentiti, come precisato dall'Agenzia delle Dogane nella nota n. 6120.00 del 12.02.2001 **(allegare *apposita formale richiesta avanzata dal Comando di appartenenza, dalla quale risulti il nominativo e la qualifica rivestita dagli assegnatari degli alloggi e l'ubicazione degli stessi)***.

OPPURE

☐ **D.** che presso l'indirizzo di fornitura esercita l'attività di **DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER USO AUTOTRAZIONE**, non è dotato di un impianto di compressione per il riempimento dei carri bombolai e, dunque, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini accise a norma dell'art. 26, comma 10 del TUA. Il Cliente deve **allegare la licenza fiscale rilasciata dall'Agenzia delle dogane** dell'impianto di distribuzione stradale. In ogni caso, il Cliente dichiara altresì di non fornire il gas naturale al gestore dell'impianto o ad altri soggetti terzi.

OPPURE

☐ **E.** che il gas è utilizzato per la **COGENERAZIONE,** in particolare, gli usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al competente Ufficio delle dogane ed è in attesa della **relativa autorizzazione** ovvero l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente di _____ con lettera prot. _____ del _____ ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (**si allega copia della licenza di officina e autorizzazione per l'applicazione dell'accisa gas ridotta - laddove richiesto - dell'Ufficio delle dogane competente**) sono:

- ☐ produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica **per la rivendita**;
- ☐ produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica utilizzata **per uso proprio**;
- ☐ produzione di energia termica destinata a **utenze domestiche** (circolare n. 48/D del 26 luglio 2002) ovvero destinata al teleriscaldamento che non ha caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
- ☐ produzione di energia termica con **impianti cogenerativi per teleriscaldamento** che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10 **ovvero** per la produzione di calore rifornito a utenze con **uso non domestico**.

OPPURE

☐ **F.** che il gas è utilizzato per **USI PROMISCUI** da intendersi come la pluralità di impieghi del medesimo gas, con esclusione dell'uso autotrazione, prelevato da un unico PDR, ai quali risultano applicabili, con riguardo ai relativi consumi, aliquote di accisa differenti, aliquote ridotte, l'esenzione dall'accisa o l'esclusione dalla sottoposizione al medesimo tributo.

"Il Cliente deve rilasciare relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente, recante (i) la determinazione delle percentuali, rispetto al totale rifornito, del gas naturale consumato nei distinti impieghi, (ii) una stima del quantitativo annuale di gas naturale che il consumatore prevede di utilizzare e (iii) le motivazioni per cui non è possibile installare strumenti di misura atti a distinguere i consumi per le diverse destinazioni d'uso"

Conferma di aver compilato la/e casella/e _____ della presente dichiarazione e

- di non utilizzare il gas naturale per usi civili;
- di aver preso visione delle pene previste in caso di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- di essere consapevole che il tentativo è punito con la stessa pena del reato consumato;
- di essere consapevole che le variazioni a quanto sopra dichiarato dovranno essere tempestivamente comunicate e debitamente documentate al depositario autorizzato VIVIGAS S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CCIAA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALL'USO DEL GAS NATURALE (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

Si **allega** per la trasmissione all'Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che risulta conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n° 45:

- copia del **documento d'identità** in corso di validità del rappresentante legale o del responsabile;
- **Originale del certificato di iscrizione CCIAA** o, in alternativa, **Visura Camerale** (con data non anteriore a sei mesi dalla presente richiesta, riportante l'attività svolta e la data di inizio della stessa. Nel caso di più unità produttive, sul Certificato di iscrizione CCIAA / Visura Camerale deve essere riportata l'unità produttiva per la quale si richiede l'agevolazione) o, se in attesa di iscrizione, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio;
- formale richiesta avanzata dal Comando di appartenenza, dalla quale risulti il nominativo e la qualifica rivestita dagli assegnatari degli alloggi e l'ubicazione degli stessi;
- **licenza** e **verbale** di primo impianto o ultimo verbale di verifica per modifica impiantistica rilasciato dall'Agenzia delle dogane in caso di impiego di gas naturale in **impianti cogenerativi per teleriscaldamento** che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- documentazione per gli usi espressamente autorizzati dall'Agenzia delle Dogane;
- copia della licenza di officina e autorizzazione per l'applicazione dell'accisa gas ridotta dell'Ufficio delle dogane competente nel caso di produzione di energia elettrica – cogenerazione;
- autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Modello 181/U.S.;
- modello ex art. 151 della Direttiva 2006/112/CE;
- licenza fiscale rilasciata dall'Agenzia delle dogane dell'impianto di distribuzione stradale;
- Altro: _____

IL DICHIARANTE

Luogo _____ il _____ _____

(Timbro della Ditta e Firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata a Vivigas S.p.A., unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I suoi dati saranno trattati da Vivigas S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di riscontrare la sua richiesta. Il trattamento sarà effettuato nei termini di cui all'informativa privacy ricevuta in fase di sottoscrizione del contratto e presente sul sito www.vivienergia.it. Per esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m. e i. può rivolgersi in ogni momento al Titolare.

APPLICAZIONE ACCISA AGEVOLATA (Art. 26 D.L. 26 ottobre 1995, n. 504)

INFORMATIVA PER IL CLIENTE

L'ACCISA è, oggi, disciplinata dalle disposizioni contenute nel Testo Unico Accise, approvato con Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Di seguito i commi **dell'art. 26** recanti disposizioni di interesse per il gas naturale.

Comma 1
Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.

Comma 4
È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:
a) alla combustione nei locali:
1) degli uffici pubblici;
2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali;
3) degli istituti di credito;
4) degli istituti di istruzione;
b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.

Comma 5
Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.

Comma 6
E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.

PENE PREVISTE
L'art. 40 del Testo Unico Accise disciplina i casi di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici riporta le sanzioni previste in caso di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Nel seguito le disposizioni più rilevanti per il gas naturale.

Comma 1
È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Comma 2
La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Comma 3
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Comma 4
Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Comma 6
Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.